

「동해지방해양수산청 소속 해양환경특별사법경찰관리의 집무에 관한 규칙」 일부개정안

1. 개정이유

규정의 목적과 취지에 맞는 용어(어휘) 수정 및 일몰제기한 조정 등으로 일부 미비점을 현재 실정에 맞게 개선하기 위함

2. 주요내용

가. 타 기관 명칭 수정 및 현실에 적합하게 어휘 변경

- "춘천지방검찰청 강릉지방검찰지청장 및 춘천지방검찰청 속초지방검찰지청장"을 "춘천지방검찰청 강릉지청장 및 춘천지방검찰청 속초지청장"으로 수정(안 제3조제2항)
- "동법 시행령"을 "같은 법 시행령"으로 변경(안 제6조제2항)
- "서산지방법원 또는 홍성지방법원"을 "춘천지방법원 소속 강릉지원 또는 속초지원"으로 수정(안 제41조)
- "동해해양경비안전서 및 속초해양경비안전서"를 "동해해양경찰서 및 속초해양경찰서"로 수정(안 제56조)

나. 조항 신설 및 삭제

- "존속기한"을 신설(안 제59조)
- "재검토기한"을 삭제(부칙 2조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

「동해지방해양수산청 소속 해양환경특별사법경찰관리의 집무에 관한 규칙」 일부개정안

동해지방해양수산청 소속 해양환경특별사법경찰관리의 집무에 관한
규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항의 "춘천지방검찰청 강릉지방검찰지청장 및 춘천지방
검찰청 속초지방검찰지청장"을 "춘천지방검찰청 강릉지청장 및 춘천
지방검찰청 속초지청장"으로 한다.

제6조제2항의 "동법 시행령"을 "같은 법 시행령"으로 한다.

제41조의 "서산지방법원 또는 홍성지방법원"을 "춘천지방법원 소속
강릉지원 또는 속초지원"으로 한다.

제56조의 "동해해양경비안전서 및 속초해양경비안전서"를 "동해해양
경찰서 및 속초해양경찰서"로 한다.

제59조(존속기한) "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」
(대통령훈령 제431호)에 따라 이 규칙을 발령한 후의 법령이나 현실
여건의 변화 등을 검토하여 이 규칙의 폐지·개정 등의 조치를 하여야
하는 기한은 2027년 12월 31일까지로 한다."을 신설한다.

부 칙

제2조의 "재검토기한"을 삭제한다.

신·구조문대비표

[illegible]

현행	개정안
③ ~ ⑤ (생략) 제41조(구속기준) 동해청 해양환경특별사법경찰관은 피의자가 법제6조제34호 “가 내지 사” 각 목에 규정된 범죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관할 <u>서산지방법원 또는 홍성지방법원</u> 판사의 구속영장을 발부받아 구속 수사할 수 있다. 1. ~ 3. (생략) 제56조(경찰관서의 유치장 등 사용) 피의자의 호송 기타 수사상 필요한 때에는 <u>동해해양경비안전서 및 속초해양경비안전서</u>(필요시 동해경찰서 또는 속초경찰서 등에게 요청할 수 있다.)에 의뢰하여 관할 경찰서의 유치장 또는 대기실 등을 사용할 수 있다. 제59조(존속기한) (신설)	③ ~ ⑤ (현행과 같음) 제41조(구속기준) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <u>춘천지방법원 소속 강릉지원 또는 속초지원</u> - - - - - - - -. 1. ~ 3. (생략) 제56조(경찰관서의 유치장 등 사용) - - - - - - - - - - 동해해양경찰서 및 속초해양경찰서- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 제59조(존속기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 규칙을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규칙의 폐지·개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2027년 12월 31일까지로 한다.

현행	개정안
부칙 제1조(시행일) (생략) 제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 규칙을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규칙의 폐지·개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2024년 12월 31일까지로 한다.	부칙 제1조(시행일) (현행과 같음) 제2조(재검토기한) (삭제)